

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสมพร ศรีผึ้ง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 66, มาตรา 67

จำเลยเพียงแต่รับเฮโรอีนจาก ส. แล้วมาจำหน่ายต่อให้สายลับทันที มิได้ยัดถือ
เฮโรอีนไว้โดยเจตนาถือเพื่อตน จึงไม่ผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗, ๑๕, ๖๖, ๖๗, ๑๐๒

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยมีความผิดตามมาตรา ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๖

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จำเลยมีความผิดตามมาตรา ๑๕, ๖๖, ๑๐๒

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองด้วย

ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า วันเกิดเหตุ ร้อยตำรวจโทบัญชา ปั้นประดับ วางแผน
จับกุมผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษด้วยการมอบธนบัตร ๑๐๐ บาท
ให้สายลับนำไปล่อซื้อเฮโรอีน ร้อยตำรวจโทบัญชากับพวกตามไปแอบซุ่มดู เห็น
สายลับส่งเงินให้จำเลยและจำเลยรับเงินแล้วเดินเข้าไปในระหว่างบ้านสองหลัง รับห่อ
กระดาศจากนายสมพงษ์ เมื่อเดินกลับออกมาก็นำห่อกระดาศมามอบให้สายลับ ร้อย
ตำรวจโทบัญชากับพวกจึงเข้าจับจำเลยได้พร้อมเฮโรอีนที่อยู่ในห่อกระดาศ ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า จำเลยเพียงแต่รับเฮโรอีนของกลางจากนายสมพงษ์มาจำหน่ายต่อให้
สายลับทันทีมิได้ยึดถือเฮโรอีนของกลางไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตน จำเลยจึงมิใช่ผู้
กระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโกคา
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>